

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3287/2532

นาย วินัย คง คา สวรรค์
นาย น้อย แพ รศ รี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 1299

จำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ระหว่างที่จำเลยไม่อยู่ ต. ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ทับที่ดินของจำเลย โดยจำเลยมิได้ยินยอมด้วย ต. ไม่ได้สิทธิครอบครองการที่ ต. นำที่ดินพิพาทมาขายให้ส.แล้วส. โอนขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์โดยทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดังนี้ โจทก์ไม่ได้สิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์อ้างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 มาใช้บังคับไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย ขอให้ยกฟ้องโจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์จำเลยโดยตลอดแล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทหรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์เป็นพยานเบิกความว่าเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2527 โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากนายสมานสังข์เงิน ราคา 80,000 บาท ปราบกฎหมายหนังสือรับรองการทำ

ประโยชน์(น.ส.3 ก) เอกสารหมาย จ.1 และหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมาย จ.2ซึ่งนายสมานได้ซื้อมาจากนายดี ขณะที่โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทโจทก์ทราบว่าจำเลยได้เช่าที่ดินพิพาททำไร่ข้าวโพดอยู่ โดยจำเลยตกลงว่า ถ้านายสมานขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์แล้วจำเลยจะยอมออกจากที่ดินพิพาท และโจทก์เห็นกระท่อมของจำเลยปลูกอยู่ในที่ดินพิพาท หลังจากโจทก์รับโอนที่ดินพิพาทแล้วโจทก์กับนายวิเชษฐ์ คงหอม ได้ไปหาจำเลยที่กระท่อมแจ้งว่าโจทก์ต้องการทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทให้จำเลยกับพวกออกไปจากที่ดินพิพาทจำเลยอ้างว่าเคยเช่าที่ดินพิพาทจากนายสมานเสียค่าเช่าปีละ5,000 บาท ขอเช่าจากโจทก์ในราคาเดียวกัน แต่โจทก์ไม่ยินยอมจำเลยอ้างว่าไม่สามารถจะหาที่อยู่ใหม่ได้และไม่ยอมออกไปจากที่ดินพิพาท นายวิเชษฐ์ คงหอม พยานโจทก์เบิกความว่า เมื่อเดือนมกราคม 2528 โจทก์ชวนพยานไปที่บ้านของจำเลยเพื่อบอกให้จำเลยออกไปจากที่ดินพิพาท พยานได้พบจำเลย โจทก์แจ้งให้จำเลยทราบว่าโจทก์ได้ซื้อที่ดินพิพาทมาแล้วให้จำเลยออกไป จำเลยขอเช่าที่ดินดังกล่าวกับโจทก์ คิดว่าเช่าให้ปีละ 5,000 บาท แต่โจทก์ไม่ยอมและได้บอกให้จำเลยออกไป แต่จำเลยไม่ยอมออก นายสมาน สังข์เงินพยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความว่าที่ดินพิพาทเดิมเป็นของนายดี แพรศรี บุตรบุญธรรมของจำเลย นายดีขายให้พยานในราคา50,000 บาท แต่พยานไม่ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทเพราะไกลบ้านของพยาน พยานจึงให้จำเลยเช่าที่ดินพิพาทตกลงค่าเช่าปีละ 5,000 บาทโดยไม่ได้ทำสัญญาเช่ากันไว้ ต่อมาพยานตกลงขายที่ดินพิพาทให้โจทก์ในราคา 80,000 บาท ได้จดทะเบียนโอนกันปรากฏตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) เอกสารหมาย จ.1 และหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมาย จ.2 ขณะที่พยานขายที่ดินให้โจทก์ พยานเคยพาโจทก์ไปพบกับจำเลย จำเลยโต้แย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนพยานจำเลยมีตัวจำเลยเป็นพยานเบิกความว่า ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก) เอกสารหมาย จ.1 เป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินของจำเลยตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เอกสารหมาย ล.1 จำเลยครอบครองที่ดินมา

ประมาณ 30 ปี ขณะนี้จำเลยยังครอบครองอยู่และเสียภาษีบำรุงท้องที่ตลอดมาตามใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่เอกสารหมายเลข 2 เมื่อปี พ.ศ. 2520 จำเลยไปรับจ้างขุดมันที่จังหวัดระยอง ได้มอบให้นายกังวล ขำอำไพ ปกครองดูแลแทน จำเลยไปรับจ้างอยู่ 2 ปี ก็เดินทางกลับมา ทราบจากนายกังวลว่านายดี แพรศรี บุตรบุญธรรมของจำเลยได้นำที่ดินของจำเลยไปออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ทับที่ดินของจำเลย จำเลยจึงไปร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และสำนักนายกรัฐมนตรี หลังจากจำเลยกลับจากระยอง ประมาณ 1 ปีจำเลยทราบว่านายดีนำที่ดินของจำเลยไปขายให้นายสมานนายสมานชายที่ดินต่อให้โจทก์ นายกังวล ขำอำไพ พยานจำเลยอีกปากหนึ่งเบิกความว่า พยานเป็นหลานจำเลย ทำไร่อยู่ในที่ดินที่ติดกับที่ดินของจำเลย พยานอยู่อาศัยกับจำเลยมาประมาณ 30 ปีเมื่อปี พ.ศ. 2520 จำเลยไปจังหวัดระยองฝากที่ดินให้พยานช่วยดูแลพยานจึงได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปี ระหว่างที่จำเลยไม่อยู่ นายดี แพรศรี ได้นำเจ้าหน้าที่มารังวัดที่ดินพิพาทเพื่อจะออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) พยานคัดค้านว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย แต่นายดีไม่ยอมเชื่อฟังอ้างว่านายดีกับจำเลยเป็นพ่อลูกกันต่อไปจำเลยก็ต้องโอนที่ดินให้แก่นายดี เมื่อจำเลยกลับมาจากจังหวัดระยอง พยานจึงแจ้งให้จำเลยทราบ ศาลฎีกา เห็นว่า แม้ว่าตัวโจทก์และนายสมานจะเบิกความยืนยันว่าโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากนายสมานโดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 80,000 บาท ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) เอกสารหมายเลข จ.1 และหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข จ.2 แล้วก็ตาม แต่ก็ได้รับความจากนายสมานว่า ขณะที่นายสมานชายที่ดินให้โจทก์ นายสมานเคยพาโจทก์ไปพบกับจำเลย จำเลยโต้แย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ของที่ดินซึ่งโจทก์ก็ไม่ได้ให้นายดีมาสืบว่านายดีได้ที่ดินพิพาทมาโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างไร พยานโจทก์จึงขาดตอนไม่ติดต่อกันเป็นพิร์ชส่วนพยานจำเลยได้กล่าวว่า จำเลยได้ที่ดินมาด้วยการหักร้างทางป่าเพื่อทำไร่ จำเลยแจ้งการครอบ

ครองที่ดินไว้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2498 ตามหนังสือแบบแจ้งการครอบครอง
ที่ดิน (ส.ค.1) เอกสารหมายเลข 1 จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทมาโดยตลอด โดย
จำเลยมีนายกังวลซึ่งทำไร่อยู่ติดกับที่ดินของจำเลยมาเบิกความรับรองและจำเลยได้
เสียภาษีบำรุงท้องที่ให้แก่รัฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509-2528 ตามใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุง
ท้องที่ เอกสารหมายเลข 2 ระหว่างที่จำเลยไม่อยู่ นายตี้นำเจ้าหน้าที่มารังวัดที่ดิน
พิพาทเพื่อจะออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ทับที่ดินของจำเลย นาย
กังวลได้คัดค้านว่าที่ดินเป็นของจำเลยแล้ว แต่นายตีไม่เชื่อฟังเมื่อจำเลยกลับมาจาก
จังหวัดระยองทราบเรื่อง จำเลยก็ไปร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ และสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงให้เห็นว่าจำเลยยังคงหวงแหนครอบ
ครองที่ดินอยู่ แม้ที่ดินของจำเลยเป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินของโจทก์ที่ซื้อจากนาย
สมานก็ตาม จำเลยก็ไม่ได้เข้าที่ดินจากนายสมานและนายวิเศษฐ์เบิกความ พยาน
หลักฐานของจำเลยประกอบด้วยเหตุผลมีน้ำหนักมากกว่าพยานโจทก์ และรับฟังได้
ว่าจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยไม่อยู่ นายตีขอออกหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) เอกสารหมายเลข 1 ทับที่ดินของจำเลยโดยจำเลย
มิได้ยินยอมด้วย จึงหาก่อให้เกิดสิทธิครอบครองตามกฎหมายไม่ดังนั้น โจทก์ผู้รับ
โอนจึงไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย จะอ้างประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 มาใช้บังคับแก่คดีนี้ไม่ได้ โจทก์จึงไม่มี
อำนาจฟ้องขับไล่จำเลยศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์"

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ